

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/3095/25

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי לתובע בהליך אזרחי), התשפ"ג–2023

1. בתיקון התוספת 1. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972¹, בתוספת, אחרי פרט (13) יבוא:

"(14) לאדם התובע בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000², וסעיף 3 לא יחול."

דברי הסבר

ביום י' בכסלו התשע"ט (18 בנובמבר 2018), נכנס לתוקפו תיקון מס' 22 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972. התיקון קבע, בהוראת שעה למשך שלוש שנים, כי סיוע משפטי בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (להלן – חוק איסור הפליה במוצרים) יינתן על ידי הסיוע המשפטי בלא בדיקת זכאות כלכלית של מגיש התביעה. הוראת השעה פקעה בשנת 2021, ולכן כעת מוצע לעגן את התיקון בהוראת קבע. תיקון זה נעשה, בין היתר, בעקבות המלצותיו של צוות בין-משרדי בראשות המנהלת הכללית של משרד המשפטים, הגב' אמי פלמור, למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, אשר המליץ על מתן סיוע משפטי מהמדינה למי שנפגע ומבקש להגיש תביעה אזרחית לפי חוק איסור הפליה במוצרים, ללא מבחן כלכלי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

² ס"ח התשס"א, עמ' 58.